STE GEORGE MICHAEL LOGISTICS SARL

Transport routier · Gestion de flotte · Solutions numériques

RCCM : KNG/RCCM/24-B-03334 · IDNAT : 01-F4300-N61874P

1 Ngongo-Lutete, Gombe, Kinshasa

Antenne : Matadi, Kongo-Central

Tél : +243 851 686 846

info@georgemichaellogistics.cd

CONTRAT DE PARTENARIAT ET DE GESTION DE VÉHICULE

Version : **v1**
Date : ____ **/** ____ **/ 20**____

Produit : **GM Fleet — Gestion de flotte**
Propriétaire : _____

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

GEORGE MICHAEL LOGISTICS, Société de droit congolais immatriculée au RCCM sous le numéro CD/KNG/RCCM/24-B-03334, identifiée au Registre de l'Identification Nationale sous le numéro 01-F4300-N61874P,numéro d'impôt A2431121E, dont le siège social est situé au n°1, avenue Ngongo Lutete, Quartier Fleuve, Commune de la Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo, représentée par son Gérant, Monsieur BAKALYSEMBE Georges, Ci-après dénommée « GML » ou « le Gestionnaire »,

Et,

LE PROPRIÉTAIREDU VÉHICULE

Nom / Raison sociale : _____

Adresse : _____

Téléphone: _____ E-mail : _____

N° pièce d'identité / RCCM : _____

Marque du véhicule : _____ Modèle : _____

Immatriculation : _____ Année : _____ N° châssis : _____

____ Ci-après dénommé « le Propriétaire ».

ARTICLE 1 — Objet

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Propriétaire confie son véhicule à GML afin que celui-ci soit intégré au programme GM Fleet, exploité dans le cadre des activités de transport autorisées, notamment via Yango,et administré par GML pendant la durée du partenariat.

Le Propriétaire demeure propriétaire du véhicule. Le présent contrat constitue un mandat de gestion et d'exploitation et n'opère aucun transfert de propriété au profit de GML.

ARTICLE 2 — Conditions d'admission du véhicule

L'intégration du véhicule est subordonnée à une vérification documentaire et à une inspection physique et mécanique satisfaisante. Le véhicule doit notamment disposer des documents légalement requis et être dans un état compatible avec une exploitation commerciale régulière et sécurisée, il s'agit de :

- Carte grise ou document équivalent établissant la propriété ou le droit de mise à
- disposition ; Assurance valide ;
- Vignette, contrôle technique et autres documents Valides exigibles selon la réglementation applicable ;
- État mécanique, carrosserie, pneumatiques, éclairage, habitacle et équipements de sécurité jugés acceptables par GML.

ARTICLE 3 — Classification A, B ou C

Après inspection, GML classe le véhicule dans une catégorie opérationnelle servant notamment à déterminer le niveau de rémunération applicable au Propriétaire.
Catégorie A : véhicule récent, notamment immatriculé ou exploité à Kinshasa depuis au plus deux (2) ans.

Catégorie B : véhicule exploité depuis plus de deux (2) ans mais n'excédant pas quatre (4) ans.

Catégorie C : véhicule de plus de quatre (4) ans, sous réserve qu'il demeure admissible techniquement et commercialement.

La classification définitive est constatée par GML après examen des documents, de l'année, de l'état réel du véhicule et des critères opérationnels du programme. Elle peut être réévaluée lors d'un renouvellement.

ARTICLE 4 — Durée

Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de douze (12) mois à compter de la mise en exploitation effective du véhicule. Tout renouvellement fait l'objet d'un accord entre les parties par voie d'avenant au contrat. Les conditions tarifaires du renouvellement peuvent être inférieures à celles de la première année lorsque les coûts initiaux d'équipement ont déjà été amortis.

ARTICLE 5 — Équipements technologiques GM Fleet

Pour être exploité dans le programme, le véhicule est équipé des technologies définies par GML, notamment d'un dispositif de géolocalisation et de télématique **GML TrackerDevice X110** et, selon le programme applicable, d'une DashCam.

Ces équipements permettent notamment le suivi de la localisation, des trajets et de l'activité du véhicule, ainsi que les fonctions de sécurité, d'assistance au diagnostic, de maintenance préventive ou d'alerte disponibles selon le matériel installé. La DashCam contribue notamment à la sécurité, à la documentation des incidents et au contrôle opérationnel.

Les équipements ne peuvent être désactivés, déplacés, démontés ou altérés sans autorisation expresse de GML.

ARTICLE 6 — Coûts de première année et renouvellement

Pendant la première année, la tarification applicable au véhicule peut inclure les coûts d'acquisition et d'installation des équipements, leur amortissement, les abonnements et services technologiques, ainsi que les frais de gestion de flotte prévus dans la grille acceptée par le Propriétaire.

Lorsque le contrat est renouvelé et que les équipements initiaux sont déjà installés et amortis, les coûts de matériel ne sont pas facturés une seconde fois. La nouvelle tarification porte principalement sur les services récurrents, la gestion de flotte et les prestations applicables au nouveau cycle contractuel.

En cas de non renouvellement les équipements installés sont considérer comme vendue et acheter par le propriétaire, l'accès à l'écosystème GML reste possible par un abonnement mensuel ; tout services solliciter par le propriétaire par la suite fera l'objet d'un autre contrat.

ARTICLE 7 — Affectation d'un Chauffeur-Partenaire

GML sélectionne et affecte au véhicule un Chauffeur-Partenaire admis dans son réseau. GML assure l'intégration opérationnelle du chauffeur, son rattachement à la flotte partenaire et le suivi de son activité.

Le Propriétaire n'est pas tenu d'assurer lui-même le recrutement, le suivi des courses ou la collecte des versements du chauffeur, ces fonctions relevant de la gestion confiée à GML.

ARTICLE 8 — Exploitation via Yango

Lorsque le véhicule est exploité via Yango, il est rattaché à la flotte ou au compte partenaire GM Fleet selon les conditions applicables. GML peut suivre les courses, périodes de connexion, recettes et autres informations opérationnelles mises à disposition du partenaire de flotte. Le véhicule reste soumis aux conditions d'admission, de qualité et d'exploitation de la plateforme partenaire.

ARTICLE 9 — Rémunération du Propriétaire

Le propriétaire reçoit la rémunération correspondant à la catégorie de son véhicule et à la grille tarifaire annexée ou acceptée dans l'application au moment de l'intégration.

Le montant convenu constitue la base de règlement du Propriétaire sous réserve des ajustements expressément prévus au présent contrat, notamment les réparations autorisées, avances, frais ou autres montants contractuellement dus. GML assure la gestion des recettes opérationnelles nécessaires à

l'exécution du modèle de flotte et procède au règlement du Propriétaire selon la périodicité prévue dans la grille applicable.

La rémunération du Propriétaire est liée à la mise en exploitation effective du véhicule. Les jours d'immobilisation consécutifs à un accident ou sinistre, visés à l'Article 17, ne donnent lieu à aucune rémunération.

Lorsque le Chauffeur-Partenaire est malade et en apporte la preuve, GML ne l'oblige pas à travailler ce jour-là. Le versement journalier de trente-et-un dollars américains (31 USD) correspondant à cette journée est alors déduit du règlement mensuel du Propriétaire, le justificatif de maladie étant joint au relevé de règlement.

ARTICLE 10 — Accès du Propriétaire à l'écosystème GML

Le Propriétaire bénéficie d'un accès à l'espace propriétaire de l'écosystème GML afin de suivre, selon les fonctionnalités disponibles, son véhicule, sa localisation, son activité, ses revenus, ses règlements et retraits, les alertes techniques, les informations de maintenance préventive et, lorsque le véhicule en est équipé, les informations ou images de la DashCam auxquelles son niveau d'accès lui donne droit.

ARTICLE 11 — Contrôles périodiques

GML organise des contrôles réguliers du véhicule, notamment un contrôle hebdomadaire selon le planning opérationnel du programme. Ces contrôles visent à préserver la disponibilité du véhicule, sa sécurité, sa présentation et la continuité de son exploitation.

ARTICLE 12 — Maintenance préventive et détection des anomalies

Grâce aux contrôles physiques et aux technologies installées, GML peut identifier certaines anomalies ou signes précurseurs d'une panne avant une défaillance majeure. Lorsqu'un risque est identifié, GML informe le Propriétaire et lui communique, dans la mesure du possible, un diagnostic ou une estimation de réparation.

Cette intervention préventive vise à limiter l'aggravation de la panne, la durée d'immobilisation et la perte de revenus.

ARTICLE 13 — Réparations et autorisation du Propriétaire

Sauf urgence liée à la sécurité, à la protection immédiate du véhicule ou obligation légale, GML ne procède pas à une réparation importante à la charge du Propriétaire sans son approbation préalable.

GML peut proposer la réalisation des travaux dans un garage partenaire ou appartenant au même écosystème d'affaires, lorsque cela permet une réparation plus rapide ou à des conditions avantageuses. Le Propriétaire reste libre d'approuver le devis qui lui est soumis.

ARTICLE 14 — Facilitation du coût des réparations

Lorsque le Propriétaire ne peut pas financer immédiatement une réparation nécessaire à la remise en exploitation du véhicule, GML peut, sans y être obligé, proposer une avance ou un plan de paiement. Dans ce cas, les modalités sont communiquées au Propriétaire avant les travaux. Après son acceptation, le montant financé peut être récupéré progressivement sur les règlements futurs du véhicule selon l'échéancier convenu.

Toute avance consentie par GML pour une réparation donne lieu à des frais de gestion de quinze pour cent (15 %) du montant avancé. Le montant avancé majoré de ces frais est récupéré par échéances sur les règlements mensuels du Propriétaire, selon l'échéancier communiqué et accepté avant les travaux.

ARTICLE 15 — Dommages imputables au Chauffeur

Lorsqu'un dommage est imputable à un Chauffeur-Partenaire, GML constitue le dossier opérationnel disponible et applique les mécanismes prévus dans son contrat avec le chauffeur, sans préjudice des droits du Propriétaire.

Les dommages résultant de l'usure normale, d'un défaut propre au véhicule ou d'une panne non imputable au chauffeur restent traités conformément aux obligations du Propriétaire et aux éventuelles garanties ou assurances applicables.

Indemnisation du Propriétaire. Lorsque GML est tenue d'indemniser le Propriétaire au titre d'un dommage causé au véhicule lors d'un incident, et que l'assurance ne couvre pas, ou ne couvre que partiellement, ce dommage en raison d'une faute du Chauffeur-Partenaire, le montant de l'indemnisation est déterminé en fonction de l'état réel du véhicule et en aucun cas sur la base de la valeur d'un véhicule neuf. À cet effet, GML se réfère : (i) à l'état et au kilométrage constatés lors de la remise du véhicule ; (ii) à la catégorie du véhicule (A, B ou C) au sens de l'Article 3 et à son ancienneté d'exploitation avant son intégration ; (iii) au dernier contrôle hebdomadaire du dimanche précédant l'incident, photographies à l'appui.

L'indemnisation correspond à la valeur estimée du véhicule dans cet état à la date de l'incident, déduction faite de toute indemnité d'assurance. Elle couvre soit la remise en état conforme à l'état de remise, soit, en cas de perte totale, la valeur vénale ainsi déterminée. L'usure normale n'est jamais mise à la charge de GML. Le montant versé est ensuite récupéré auprès du Chauffeur-Partenaire responsable, conformément au contrat qui le lie à GML.

ARTICLE 16 — Assurance, documents et conformité

Le Propriétaire demeure responsable du maintien de la conformité administrative du véhicule, notamment de l'assurance, de la vignette et des documents légalement requis, sauf prestation particulière expressément prise en charge par GML. Il informe immédiatement GML de toute expiration, suspension, saisie, opposition ou autre situation susceptible d'empêcher l'exploitation régulière du véhicule.

Lorsqu'un document est manquant ou expiré (assurance, vignette, contrôle technique ou autre document légalement requis), GML peut, à la demande ou avec l'accord du Propriétaire, accomplir les démarches administratives nécessaires. GML avance les frais correspondants, majorés de frais de gestion de quinze pour cent (15 %), et le montant total est récupéré par échéances sur les règlements mensuels du Propriétaire.

ARTICLE 17 — Accidents et sinistres

En cas d'accident ou de sinistre, GML coordonne les premières démarches opérationnelles avec le Chauffeur-Partenaire et informe le Propriétaire dans les meilleurs délais. Les déclarations d'assurance, constats, expertises, franchises et réparations sont traités selon la cause du sinistre, les responsabilités établies, la police d'assurance applicable et les dispositions du présent contrat.

Accident grave. En cas d'accident grave, quelle qu'en soit la cause, le véhicule cesse de générer des revenus. Aucune rémunération n'est due au Propriétaire pour les jours d'immobilisation, jusqu'à ce que GML ait mené son enquête et remis le véhicule en exploitation, ou jusqu'à la conclusion d'un arrangement adapté à la situation (indemnisation par l'assurance, réparation ou toute autre solution convenue).

Accident mortel ou dommages aux tiers. Le Chauffeur-Partenaire, prestataire indépendant, assume personnellement la responsabilité de ses actes de conduite conformément à la loi ; GML, qui n'est pas son employeur, ne répond pas de ces actes. Lorsqu'une défaillance mécanique antérieure à l'incident est suspectée, GML procède à un examen technique et prend contact avec le Propriétaire afin de déterminer la suite à donner, conformément aux Articles 13 et 16. Les dommages imputables au Chauffeur-Partenaire demeurent traités conformément à l'Article 15.

ARTICLE 18 — Disponibilité du véhicule

Le Propriétaire s'engage à ne pas retirer ou utiliser personnellement le véhicule pendant les périodes où celui-ci est affecté à l'exploitation GM Fleet, sauf autorisation préalable de GML. L'objectif du programme est de maintenir le véhicule disponible et productif. Toute immobilisation planifiée par le Propriétaire doit être communiquée à GML à l'avance.

Toute immobilisation du véhicule pour accident ou réparation suspend la rémunération du Propriétaire pour les jours concernés, conformément aux Articles 9 et 17.

ARTICLE 19 — Déductions et transparence des règlements

Les retenues opérées sur les règlements du Propriétaire doivent correspondre à la grille tarifaire acceptée, aux frais récurrents applicables, aux coûts de première année convenus, aux réparations ou avances approuvées, ou à toute autre somme expressément autorisée par le présent contrat ou par le Propriétaire.

Les mouvements peuvent être consultés dans l'espace propriétaire ou communiqués sous forme de relevé selon les fonctionnalités disponibles.

Constituent notamment des retenues autorisées : les frais de gestion de quinze pour cent (15 %) sur les avances de réparation et les démarches administratives, les échéances de remboursement correspondantes, ainsi que les journées de maladie justifiées du Chauffeur-Partenaire visées à l'Article 9.

ARTICLE 20 — Absence de garantie absolue de revenus

GML organise l'exploitation du véhicule dans le but de générer les revenus permettant l'exécution du modèle de gestion convenu. Toutefois, les parties reconnaissent que l'activité de transport dépend notamment de la demande, de la disponibilité de la plateforme, de l'état du véhicule, des conditions de circulation, des restrictions réglementaires et d'autres facteurs externes.

Sauf engagement financier expressément prévu dans une grille ou annexe signée, GML ne garantit pas un nombre déterminé de courses ni un chiffre d'affaires brut précis.

Les accidents et sinistres graves font partie de ces facteurs susceptibles d'interrompre la production de revenus du véhicule.

ARTICLE 21 — Suspension ou remplacement du Chauffeur

GML peut suspendre ou remplacer un Chauffeur-Partenaire en cas de mauvaise conduite, non-respect des règles, insuffisance opérationnelle, atteinte au véhicule, fraude, indisponibilité ou tout autre motif raisonnable lié à la sécurité ou à la bonne exploitation du véhicule.

ARTICLE 22 — Fin du contrat et restitution

À l'échéance ou en cas de résiliation, GML organise la restitution du véhicule au Propriétaire après clôture opérationnelle, contrôle de l'état du véhicule et apurement des comptes.

Les équipements appartenant à GML sont retirés, sauf accord contraire. Les équipements achetés par le Propriétaire ou devenus sa propriété conformément à la grille applicable restent attachés au véhicule.

ARTICLE 23 — Résiliation anticipée du propriétaire

Le contrat peut être résilié d'un commun accord. Chaque partie peut également demander sa résiliation en cas de manquement grave de l'autre partie, après mise en demeure lorsque la nature du manquement permet sa régularisation.

GML peut suspendre immédiatement l'exploitation en cas de défaut documentaire, risque de sécurité, fraude, saisie du véhicule ou situation rendant son exploitation irrégulière.

ARTICLE 24 — Données et supervision numérique

Le Propriétaire autorise le traitement des données nécessaires à la gestion du véhicule, notamment les données de géolocalisation, trajets, activité, recettes, diagnostic, maintenance et, lorsqu'applicable, les données issues de la DashCam.

Ces données peuvent être accessibles à GML, au Propriétaire selon son niveau d'accès, ainsi qu'aux partenaires techniques ou opérationnels strictement nécessaires à l'exécution du service, dans le respect des exigences
légales applicables.

ARTICLE 25 — Notifications électroniques

Le Propriétaire accepte de recevoir les notifications officielles relatives à son véhicule dans l'application GML notamment pour les règlements, alertes techniques, réparations, incidents, documents et renouvellements ; les parties pourront recevoir notification par voie électronique au numéro E-mail ou numéro WhatsApp.

- Numéro E-mail : ……
- Numéro de Téléphone : ……...

Tout modification doit être immédiatement signifier par avenant au contrat.

ARTICLE 26 — Modification des tarifs

Les tarifs applicables pendant la période contractuelle sont ceux acceptés à l'intégration, sauf modification convenue entre les parties ou frais variables expressément prévus.

Lors d'un renouvellement, GML peut proposer une nouvelle grille tenant compte notamment de l'amortissement déjà réalisé des équipements, des coûts récurrents, des conditions de marché et des services maintenus.

ARTICLE 27 — Règlement des différends

Tout différend relatif au présent contrat fera d'abord l'objet d'une tentative de règlement amiable dans un délai de septante-deux (72) heures à compter de sa notification. À défaut d'accord, la partie s'estimant lésée pourra saisir la juridiction compétente à Kinshasa/Gombe.

ARTICLE 28 — Droit applicable

Pour son exécution ou son interprétation le présent contrat est soumis au droit positif congolais.

ARTICLE 29 — Acceptation

En signant le présent contrat ou en l'acceptant électroniquement dans l'application GML, le Propriétaire reconnaît avoir lu et compris ses dispositions, avoir reçu ou pouvoir consulter la grille tarifaire applicable à son véhicule, et autoriser GML à gérer et exploiter le véhicule conformément aux présentes conditions.

Fait à Kinshasa, le _____, en deux (2) exemplaires originaux.

SIGNATURES DES PARTIES

POUR GEORGE MICHAEL LOGISTICS	LE PROPRIÉTAIRE
Nom :	Nom :
Qualité :	N° ID / RCCM :
Signature :	Signature :

Projet contractuel à soumettre à la validation du conseil juridique de GML avant mise en production ou signature.